

1503755-90.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que os agentes transportem e guardem as substâncias entorpecentes. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503755-90.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503755-90.2021.8.26.0302 - Controle 2021/002184

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY SILVESTRE FERREIRA DA SILVA e outro

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2308894/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21357919 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6520/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2308894 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

WESLEY SILVESTRE FERREIRA DA SILVA e BEATRIZ FELIX, qualificados, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Doutor Gazi Amin Chahur, n.º 100, Jardim Brasília, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de propósitos, transportavam, para fins de tráfico, 85,16 gramas da droga conhecida como maconha (40 porções), e, paralelamente, guardavam, para o mesmo fim, 490,49 gramas da droga conhecida como maconha (360 porções), outras 44,66 gramas (1 porção) e 283,13 gramas (1 tijolo) da mesma droga, 2.080,00 gramas da droga conhecida como cocaína (2 tijolos), 27,45 gramas da mesma droga (1 porção), além de 57,33 gramas da droga conhecida como 'crack' (1 pedra grande),

substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificados (fls. 209 e 241), os réus ofereceram defesa prévia às fls. 197/202. A denúncia foi recebida em 06 de abril 2022 (fls. 259/261).

Os réus foram citados.

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público, em memoriais, requereu a condenação do acusado Wesley e absolvição da ré Beatriz.

Em memoriais, a Defesa pugnou pela nulidade da prova pelo ingresso irregular na residência. Pugnou pela absolvição dos réus por ausência de provas.

Subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

Inicialmente, rejeito a alegação de nulidade no ingresso da residência dos réus. A uma, porque os policiais foram enfáticos em afirmar que houve autorização para ingresso na residência de ambos os réus, mormente porque os dois lhes teriam dito que lá havia droga. Logo, possível o ingresso realizado pelos policiais, ante a própria conduta tomada pelos acusados. A duas, porquanto se encontrou entorpecente, anteriormente, com o acusado no veículo, em relação ao qual este confessou que não se destinava ao uso.

A materialidade dos delitos restou demonstrada nos autos por intermédio do auto de prisão em flagrante de fls. 01/05, do boletim de ocorrência de fls. 14/18, do auto de exibição e apreensão de fls. 21/23, das fotografias de fls. 43/45, 48/52 e 72/74, do documento de fl. 53, do auto de constatação preliminar de fls. 75/78, do laudo pericial de fls. 130/139, 167/171, 172/176, 177/181 e 182/196, das informações nº 86/2021 de fls. 141/142, do depósito judicial de fl. 155, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policial Militar Guilherme afirmou que as equipes de força tática já possuíam ciência (de datas anteriores) que um veículo das características que o réu estava, um Fiesta, fazia transporte de entorpecente entre bairros. Durante o patrulhamento, avistaram esse veículo, que era conduzido pelo réu, e, ao lado, a ré. Atrás, havia o irmão e a cunhada do réu, além de crianças. Wesley, ao ver a equipe, demonstrou certo nervosismo e aumentou a velocidade que estava. Foram realizar a abordagem quando, de início, o acusado desobedeceu à ordem de parada, estacionando um quarteirão à frente de onde havia sido pedido. Todos desembarcaram. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Na busca veicular, no assoalho do banco traseiro, atrás do passageiro, certa quantidade de maconha, fracionada, 40 porções, dentro de um saquinho de "chips". De início, o réu confirmou que a droga era dele e, em conversa separada com os demais do veículo, a mulher dele disse que, ao ver a viatura, havia jogado esse saquinho com a droga no colo dela, quando ela pegou e colocou atrás, no assoalho. O casal que estava no banco de trás afirmou que desconhecia tudo isso. Wesley, na tentativa de livrar a mulher dele, informou que, na casa que estava residindo, havia certa quantidade de droga, e que poderiam ir até lá para pegar. Porém, não era para prenderem a mulher dele. A esposa dele também confessou que em cima do guarda-roupa do casal havia uma mochila verde contendo grande quantidade de droga. No local indicado, encontraram 2 tijolos de cocaína, intactos, uma pedra bruta de crack, uma porção bruta de cocaína, duas balanças de precisão e mais meio tijolo de maconha. Tinha informações, recebidas da Polícia Civil, de que ambos realizavam o tráfico conjuntamente. Não se recorda se as informações noticiavam o emplacamento do carro. Não havia mandado de busca domiciliar, mas ambos autorizaram a entrada.

A testemunha Policial Militar Diego relatou os fatos no mesmo sentido que a testemunha Guilherme. Não tinha conhecimento nos meios policiais da ré, mas tinha do réu. Acresceu que não se recordou de haver objetos pessoais da ré na bolsa que foi encontrada na casa dos acusados e na qual continha entorpecentes.

A testemunha Yandra disse que estava no carro com o réu, e a polícia realizou uma

abordagem. Haviam combinado de jantar. Estava no carro com seu marido, seus três filhos, o réu e Beatriz. Não usa droga e nunca viu maconha. Sabe, porém, o cheiro dessa droga. O carro não tinha cheiro de entorpecente. Enquanto houve a abordagem, ficou sentada. Depois, foram para a delegacia. Quando a polícia parou o carro, Wesley jogou um saquinho na ré e, após, esta jogou para trás. Esse saquinho estava com o réu, mas não sabe em qual local. Quando ele jogou para Beatriz, ele não falou nada. Não sabia que tinha droga nesse saquinho. Beatriz não trabalhava, e Wesley trabalhava recolhendo sucatas. O carro em que estavam era de Wesley. Não sabe se encontraram droga na casa dos réus. Não tinha ido à casa dos réus anteriormente, pois fazia 02 meses que tinham mudado.

A testemunha Leonardo falou que haviam combinado de jantar na casa do réu. Quando estavam indo para a casa dele, a polícia realizou abordagem. Depois, parece que encontraram droga na casa dele. No carro, acredita que encontraram maconha. Estava na parte de trás do veículo com Yandra, sua esposa. Não viu Wesley nem Beatriz jogando algum pacote para a parte de trás. A droga não era da testemunha nem de sua esposa; eram de seu irmão, mas não o viu a passando para alguém. Não tinha ido à casa de Wesley, pois haviam acabado de mudar.

A ré Beatriz, ao ser interrogada, aduziu que não sabia que o acusado estava envolvido no tráfico. Para a ré, Wesley falava que havia parado de traficar, alguns dias antes. Não é verdade o que os policiais disseram sobre a ré ter conhecimento das drogas na casa; apenas disse isso porque a polícia a ameaçou de prender toda a família. Quanto à abordagem, a polícia mandou parar, o que o réu o fez. Este pegou um saquinho que estava embaixo do banco dele, jogou para a ré e, após, esta jogou o recipiente para trás, no chão. Na época dos fatos, era usuária de entorpecente. Nunca viu o réu manipulando entorpecente na casa. Não viu o caderno com anotações que foi apreendido pela polícia.

O réu WESLEY, ao ser interrogado, afirmou que convidou seu irmão e sua cunhada para irem à sua casa para jantarem, junto com a esposa/ré. A droga que possuía ficava em outro lugar. Sua esposa não sabia que levou essa droga para dentro da casa. Disse que, quando da abordagem policial, não acelerou seu carro. Após a abordagem, falou para a polícia que havia droga na sua casa. Em nenhum momento foi pedida autorização ao réu para ingresso na residência; não sabe se foi solicitado à esposa. Havia pegado momentos antes a droga que foi encontrada no carro; iria guardá-la, e não era para seu uso. Quanto a um caderno que foi apreendido, as anotações eram suas e referentes aos valores das drogas que vendia.

Destarte, pelas provas amealhadas, verifico ser o caso de parcial procedência da ação penal, pois o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade dos fatos imputados ao acusado WESLEY. A investigação policial da conduta delituosa dos acusados se iniciou ante uma informação, via COPOM (fl. 53), que deu origem à abordagem policial do veículo Ford/Fiesta CJC 3148.

Em 11 de novembro de 2021, consoante se infere dos autos e das provas colhidas em audiência, policiais flagraram WESLEY transportando, para fins de tráfico, 85,16 gramas da droga conhecida como maconha (40 porções). Ato contínuo, após a abordagem policial, os acusados teriam autorizado os milicianos a realizarem uma busca na residência do casal, momento em que encontradas 360 porções de maconha, 2 tabletes de cocaína, 1 pedra bruta de crack, 1 porção bruta de cocaína, 2 balanças de precisão, 1 caderno com anotações de contabilidade do tráfico, sacos plásticos normalmente utilizados para o armazenamento de drogas, 1 faca e 1 pedaço de couro (que aparentava ser utilizado no corte das drogas), 1/2 tablete de maconha e a quantia de R\$ 71,00.

Como se vê, encerra-se um contexto probatório firme no sentido de que apenas o réu WESLEY, na data dos fatos, transportou e guardou em depósito os tóxicos já mencionados, além de aparatos comumente relacionados à traficância e numerário considerável em notas diminutas, tudo em desacordo com a normativa penal.

Nesse sentido foram as versões apresentadas pelos acusados. Ouvido em juízo, WESLEY confessou a prática do crime que lhe é imputado, esclarecendo o contexto fático de sua apreensão. No mesmo sentido o depoimento prestado por BEATRIZ, corroborado pelas demais testemunhas de defesa, que dá conta sobre o seu desconhecimento da

traficância praticada pelo corréu. Ademais, não há outros elementos que poderiam confirmar, de forma robusta, a participação de Beatriz nas condutas delituosas. De acordo com o auto de constatação preliminar (fls. 75/78) e do exame químico-toxicológico (fls. 130/139), os entorpecentes localizados na apreensão correspondiam a 811,90 g de "maconha" (oitocentos e onze gramas e noventa centigramas) da droga popularmente conhecida como maconha, 1.979,66g (mil novecentos e setenta e nove gramas e sessenta e seis centigramas) da droga conhecida como 'cocaína' e 49,66g (quarenta e nove gramas e sessenta e seis centigramas), da droga conhecida como 'crack', derivada da cocaína.

Na hipótese em tela, a variedade, a quantidade e a forma que os entorpecentes foram encontrados na posse de WESLEY (já armazenados e individualizados para a imediata comercialização - fls. 44/45), além dos diversos aparatos relativos à traficância (balanças de precisão, caderno contábil de dívidas de tráfico, entre outros), coadunado, ainda, aos depoimentos colhidos em juízo, apontam para a prática do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, notadamente pelo verbo "transportar" e "guardar"

Portanto, no caso sub judice, patente a responsabilidade do réu WESLEY no crime a eles imputado. Nesse sentido: "Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por álibi comprovado, autorizam condenação" (JULGADOS DO TACRIM 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), "podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado" (JULGADOS DO TACRIM 84/411), "imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa" (JULGADOS DO TACRIM 90/319).

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que os agentes transportem e guardem as substâncias entorpecentes. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel.Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Repise-se, ainda, que os policiais foram uníssomos em asseverar a localização e as circunstâncias em que os entorpecentes foram encontrados, sendo que tais depoimentos se coadunam com as demais provas constantes dos autos. E não há motivo para desacreditar no depoimento dos policiais, já que firmes e consentâneos com os fatos. Segundo a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré - Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 - grifo não existente no original)

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - Cerceamento de defesa por indeferimento de rol de testemunhas de defesa - Não ocorrência - Pedido formulado em momento inadequado - Preclusão - Ausência de prejuízo - Preliminar rejeitada. TRÁFICO de DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas - Versão do réu restou isolada nos autos - Falas dos policiais militares firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório - Traficância praticada pelo réu devidamente comprovada - Condenação era de rigor - Dosimetria - penas e regime fechado bem aplicados - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação 0000026-72.2015.8.26.0551; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2016; Data de Registro: 30/03/2016 - grifo não existente no

original)

Por outro lado, não vislumbro elementos suficientes para a condenação da acusada BEATRIZ. Conforme também mencionado pelo Ministério Público, não verifico que seja possível lhe imputar a posse ou propriedade dos entorpecentes. Com efeito, malgrado sejam os acusados amasiados, nenhuma porção do narcótico foi apreendida em poder da acusada. Tal afirmativa foi corroborada pelo correu em seu interrogatório, além de não haver prova amealhada em juízo que permita conclusão diversa. Deste modo, não observo elementos objetivos capazes de ensejar em sua condenação. De fato, a acusada estava no local quando da apreensão. No entanto, ausentes outros elementos que a associem à prática aqui analisada, impede-se sua condenação.

Passo, agora à dosagem da pena.

PENA. WESLEY é reincidente (fl. 82 - 0002803-77.2020 / 1503062-77.2019 - trânsito em julgado para a defesa em 16/03/2020). Atento a essa circunstância e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a pena-base deve ser majorada, considerando a natureza do entorpecente encontrado ("crack", caracterizado por ser extreme nocivo à saúde), a variedade da droga apreendida (maconha, crack e cocaína) e a quantidade do quanto apreendido (cerca de 1 quilo de cocaína e 1 quilo de maconha), o que totaliza a pena a segregativa em 7 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 714 dias-multa. O dia multa deverá ser calculado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, verifico a existência da agravante prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência indicada à fl. 82) e da atenuante prevista pelo artigo 65, inciso III, alínea "d" (confissão espontânea), de modo que promovo a compensação das circunstâncias reconhecidas, mantendo a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a reprimenda do acusado. Frise-se que não se aplica a benesse do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista ser o réu reincidente.

Inviável a substituição da pena de WESLEY por restritiva de direitos ou a aplicação do "sursis", em razão do disposto no artigo 44, inciso I, e do artigo 77, "caput", ambos do Código Penal, considerando a reincidência e a quantidade da pena a ele aplicada.

Fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, a teor dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, ambos do Código Penal

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO para:

CONDENAR WESLEY SILVESTRE FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 7 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 714 (setecentos e quatorze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo;

ABSOLVER BEATRIZ FELIX, qualificada nos autos, de ter violado o disposto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Deixo de reconhecer o direito de recorrer em liberdade ao acusado, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória. Em casos tais, também assim se posiciona o STJ: [...]. 4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra

adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...] - (STJ - HC 596.260/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020 - destaquei).

Custas pelo acusado, ressalvado o benefício de justiça gratuita.

Decreto a perda do numerário (fl. 155), bem como de tudo o que apreendido às fls. 21/23 em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 §1º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que produtos dos delitos de tráfico e utilizados para este, considerando, ainda, a condenação, o modo e o local em que foram localizados. P.I.C.

Jaú, 12 de maio de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA